"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CPNP SANTA CLARA Y CPNP SANTA ANITA

CONTRATO N°016-2026-NEMAEC

MIGUEL IVAN ALARCON PARCO
PRESIDENTE
NEMAEC

Conste por el presente documento, la contratación del Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la Infraestructura de la CPNP SANTA CLARA – Ate y la CPNP SANTA ANITA – Santa Anita, que celebran de una parte el Núcleo Ejecutor para el Mantenimiento, Acondicionamiento y Equipamiento de Comisarías - NEMAEC, en adelante "LA ENTIDAD CONTRATANTE", con RUC N°20614998033, con domicilio legal en CALLE MANCO SEGUNDO N°2621, Distrito de Lince, Provincia y Departamento de Lima, representado por el señor **MIGUEL IVAN ALARCÓN PARCO**, identificado con DNI N°40382546, y de otra parte la empresa CONSTRUCTORA SHIN WHA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- CONSTRUCTORA SHIN WHA E.I.R.L., con RUC N°20603622317, con domicilio legal en CAL.C MZA. A LOTE. 9 URB. LAS PALMERAS DE ATE (PISO 3 - ALT IEP SAN CRISTOBAL MONTEROSA) del Distrito de ATE, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado por su Representante Legal Sr. **DAVID ROMARIO OLIVARES YANAC**, identificado con DNI N°77912177, según poder inscrito en la partida electrónica N°11264811, Asiento A00001 de la Zona Registral N°VIII Oficina Registral de Huancayo del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Huancayo, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA"; en los términos y condiciones siguientes:

CONSTRUCTORA SHIN-WHA E.I.R.L.
DAVID R. OLIVARES YANAC
REPRESENTANTE LEGAL

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 12 de enero de 2026, la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales – UGPE de FONCODES, remitió al NEMAEC, mediante OFICIO N°000016-2026-MIDIS/FONCODES/UGPE, la Ficha Técnica aprobada de la CPNP Santa Clara - Ate, para el acondicionamiento de la Comisaría PNP Santa Clara del Distrito de Ate, de conformidad con la opinión técnica favorable contenida en el INFORME N°01-2026-TBCR. Asimismo, con fecha 12 de enero de 2026, la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales – UGPE de FONCODES, remitió al NEMAEC, mediante OFICIO N°000020-2026-MIDIS/FONCODES/UGPE, la Ficha Técnica aprobada de la CPNP Santa Anita – Santa Anita, para el acondicionamiento de la Comisaría PNP Santa Anita del Distrito de Santa Anita, de conformidad con la opinión técnica favorable contenida en el INFORME N°02-2026-TBCR

Las citadas Fichas Técnicas han sido elaboradas para el mantenimiento y acondicionamiento integral de las CPNP Santa Clara y Santa Anita, considerando los plazos de ejecución y comprendiendo las metas, metrados, criterios de intervención y presupuesto requerido para optimizar la capacidad operativa de dicha dependencia policial, en concordancia con el objeto de la intervención previsto en Convenio N°005-2025-FONCODES, según la Norma Técnica N°05-2025-FONCODES/UGPE y lo establecido en el Art. 16 de la Ley 32416.

Con fecha 22 de enero de 2026, LA ENTIDAD CONTRATANTE, mediante la Convocatoria N°010-2026-NEMAEC, invitó a las empresas interesadas a presentar propuestas técnico - económicas para el "Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la infraestructura de las Comisarías de Santa Clara y Santa Anita, según la Norma Técnica N°05-2025-FONCODES/UGPE y lo establecido en el Art. 16 de la Ley 32416".

Asimismo, con fecha 29 de enero de 2026, LA ENTIDAD CONTRATANTE, mediante Acta de Comité de Adjudicación del mismo día, otorgó la Buena Pro a la empresa CONSTRUCTORA SHIN WHA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- CONSTRUCTORA SHIN WHA E.I.R.L. (RUC N°20603622317), cuyo consentimiento fue publicado al día siguiente a través de la página Web de FONCODES.

MIGUEL IVAN ALARCÓN PARCO
PRESIDENTE
NEMAEC

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CPNP SANTA CLARA Y CPNP SANTA ANITA, para optimizar su capacidad operativa y, con ello fortalecer la labor de la Policía Nacional del Perú en los Distritos de Ate y Santa Anita, respectivamente, conforme a las características y condiciones establecidas en los Términos de Referencia y el presente contrato.

Esta acción se realizará en el marco del Convenio de Cooperación interinstitucional suscrito entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS y el Ministerio del interior-MININTER, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 16.1 del Artículo 16 de la Ley N°32416.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 642,000.00 (SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CON 00/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo total del servicio, incluyendo de ser aplicable, todos los impuestos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA, en soles, luego de emitida el ACTA DE CONFORMIDAD DE EJECUCIÓN y la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en la Norma Técnica N°05-2025-FONCODES/UGPE.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá los diez (10) días calendarios, de producida la recepción del servicio.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

CONSTRUCTORA SHIN-WUA E.I.R.L.
DAVID R. OLIVARES YANAC
REPRESENTANTE LEGAL

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de **sesenta (60) días calendarios**, el mismo que se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por los TERMINOS DE REFERENCIA y sus respectivos Anexos (Anexos N°01.1, Anexos N°01.2, N°02.1, N°02.2, N°03.1, N°03.2, N°04.1, N°04.2, N°05.1 y N°05.2), las Fichas Técnicas aprobadas por la UGPE-FONCODES y el Acta de Reunión de Inicio y Compromiso de Ejecución Técnica, así como, la Declaración Jurada de Capacidad Operativa y No Superposición de Recursos.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA será responsable ante LA ENTIDAD CONTRATANTE por los daños o desperfectos que pudiera ocasionar a la PNP o en caso de la entrega del servicio diferente a lo solicitado. El servicio objeto del presente contrato, cuenta con una **garantía comercial de dieciocho (18) meses**, computados desde el día siguiente de la conformidad del servicio.

MIGUEL IVAN ALARCON PARCO
PRESIDENTE
NEMAEC

CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación será otorgada por la administración de LA ENTIDAD CONTRATANTE, previa verificación de que los servicios recibidos se ajustan estrictamente a los Términos de Referencia y Fichas Técnicas aprobadas por la UGPE. Para el otorgamiento de la conformidad, es requisito indispensable el cierre y entrega del Cuaderno de incidencias debidamente diligenciado y firmado, así como la presentación de las pruebas de operatividad según el RNE.

De identificarse observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE comunicará formalmente a EL CONTRATISTA, indicando su sentido de manera clara y precisa. Se otorgará un plazo de tres (03) días calendario para la subsanación, el cual podrá variar en función de la complejidad o sofisticación de las correcciones requeridas. Si, vencido el plazo otorgado, EL CONTRATISTA no subsana las observaciones a cabalidad, LA ENTIDAD CONTRATANTE no concederá períodos adicionales para correcciones. En este supuesto, corresponderá aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo original de subsanación, sin que se consideren los días en los que LA ENTIDAD CONTRATANTE haya incurrido para efectuar las revisiones y notificar las observaciones.

CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas el presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con LA ENTIDAD CONTRATANTE en caso de incumplimiento.

CONSTRUCTORA SHIN-WHA E.I.R.L.
DAVID R. OLIVARES YANAC
REPRESENTANTE LEGAL

CLÁUSULA DÉCIMA: PENALIDADES POR MORA E INCUMPLIMIENTOS ESPECÍFICOS

El incumplimiento de EL CONTRATISTA en la entrega del servicio contratado, en el plazo y condiciones establecidas, originará la aplicación de una penalidad ascendente al 0.5% del monto del contrato por cada día de atraso, hasta un tope de 10% del monto total del contrato (Monto que será evaluado por el NEMAEC), los que serán descontados del pago de la valorización final del contrato.

EL CONTRATISTA deberá presentar mediante el personal clave (residente de obra), plan de trabajo, procedimientos de actividades, protocolos de liberación de partidas nuevas, intervenidas o reparadas.

El residente presentará una programación anticipada de liberación de los protocolos, coordinada previamente con el Núcleo Ejecutor. De no realizar lo mencionado líneas arriba, se aplicará una penalidad del 10% del monto total del contrato.

Se deberá de realizar las pruebas requeridas en el proyecto (operatividad y funcionamiento), según el RNE. De no realizar lo mencionado líneas arriba, se aplicará una penalidad del 10% del monto total del contrato.

MIGUEL IVAN ALARCON PARCO
PRESIDENTE
NEMAEC

Las herramientas o equipos utilizados deberán estar en buenas condiciones, calibrados si fuera el caso. De no realizar lo mencionado líneas arriba, se aplicará una penalidad del 3% del monto total del contrato.

EL CONTRATISTA deberá presentar mediante su residente de obra el cronograma sincerado al inicio de la ejecución y durante, si fuera necesario, o a solicitud del NÚCLEO EJECUTOR. De no realizar lo mencionado líneas arriba, se aplicará una penalidad del 10% del monto total del contrato. En ningún caso el retraso en la entrega de las instalaciones podrá exceder diez días. Si el atraso fuera mayor al tope de la penalidad señalada precedentemente, se resolverá la Orden de Servicio o Contrato, previa evaluación del NEMAEC.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

- DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: CALLE MANCO SEGUNDO N°2621, Distrito de LINCE, Provincia y Departamento de Lima.
- DOMICILIO DEL CONTRATISTA: CAL.C MZA. A LOTE. 9 URB. LAS PALMERAS DE ATE (PISO 3 - ALT IEP SAN CRISTOBAL MONTEROSA) del Distrito de ATE, Provincia y Departamento de Lima.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

CONSTRUCTORA SHINWA E.I.R.L.
DAVID R. OLIVARES YANAC
REPRESENTANTE LEGAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, total o parcialmente, en los siguientes casos:

a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato.
b) Incumplimiento de obligaciones, por causa atribuible a la parte que incumple.
c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuación del contrato.
d) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción.
e) Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO

A la suscripción del contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier personal de LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de LA ENTIDAD CONTRATANTE, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución del contrato, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de EL CONTRATISTA, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los próximos procesos de contratación de servicios del Núcleo Ejecutor. En ningún caso, dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Para todo lo no previsto en la presente contratación, es de aplicación supletoria la Constitución Política del Perú, así como, las normas de derecho público que resulten aplicables a las contrataciones de bienes y/o servicios, las disposiciones pertinentes del Código Civil y demás normas de derecho privado, en ese orden de prelación.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia o diferencia que surja sobre la aplicación del contrato, incluida lo que se refiera a su nulidad e invalidez, será resuelta de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable. El arbitraje se llevará a cabo en la Cámara de Comercio de Lima. Antes de iniciar el proceso arbitral, las partes se obligan a agotar la etapa de Trato Directo por un periodo no menor a cinco (05) días hábiles para resolver discrepancias técnicas o administrativas.

El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral compuesto por tres árbitros. Cada parte designará un árbitro en su solicitud de arbitraje y respuesta, respectivamente y estos árbitros designarán al tercero, quien presidirá el Tribunal Arbitral. Vencido el plazo para la respuesta a la solicitud de arbitraje sin que se hubiera designado al árbitro correspondiente, la parte interesada solicitará ante la respectiva Cámara de Comercio, dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, la respectiva designación. Si una vez designados los dos árbitros conforme al procedimiento antes referido y en caso éstos no consigan ponerse de acuerdo sobre la designación del tercer árbitro dentro del plazo de cinco (05) días hábiles de recibida la aceptación del último arbitro, cualquiera de las partes podrá solicitar a la respectiva Cámara de Comercio de la designación del tercer árbitro dentro del plazo de cinco (05) días hábiles.

MIGUEL IVAN ALARCÓN PARCO
PRESIDENTE
NEMAEC

CONSTRUCTORA SHIN WHA E.I.R.L.
DAVID R. OLIVARES YANAC
REPRESENTANTE LEGAL

El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo inapelable ante el poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

EL CONTRATISTA se comprometa a:

- Guardar la debida reserva sobre la información que produzcan o respecto de la cual tengan acceso como resultado de la ejecución del Contrato, así como, a utilizar adecuadamente la información o documentación que se les proporcione y/o que tengan acceso, siendo que puede ser destinada única y exclusivamente a efectos del cumplimiento del Contrato, comprometiéndose además a no compartir la misma con terceros, salvo autorización expresa del NEMAEC.
- A mantener reserva absoluta sobre la infraestructura y documentación de la CPNP Santa Clara y la CPNP Santa Anita a la que tenga acceso, prohibiéndose cualquier registro fotográfico o difusión no autorizada de áreas críticas por motivos de seguridad institucional de la PNP.
- Acatar y dar cumplimiento a toda norma, instrucción, acuerdo, contrato o procedimiento emitido por el NEMAEC con respecto al acceso y manejo de la información y las prácticas para resguardarlos.

De acuerdo con las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los dos (02) días del mes de febrero de 2026.

MIGUEL IVAN ALARCON PARCO
PRESIDENTE
NEMAEC

"LA ENTIDAD CONTRATANTE"

Sr. MIGUEL IVAN ALARCÓN PARCO

Presidente NEMAEC

CONSTRUCTORA SHIN-WHA E.I.R.L.
DAVID R. OLIVARES YANAC
REPRESENTANTE LEGAL

"EL CONTRATISTA"

Sr. DAVID ROMARIO OLIVARES YANAC

Representante CONSTRUCTORA SHIN WHA E.I.R.L.